

מסורת הש"ס

(א לט"ל כד., ג) (ז' ל רנה וי"א נדכ אלפת), ג) נב"ק כח: ע"ז נד., ד) ז' ל ולרפה), ט) גיטין כט: עז: כמותות ב: ע"ז לו., ו) גמיר כג., ו) ספאן ש"ע ליע"ב,



1. וְלַעֲבֹד לֹא תַעֲשֶׂה דָּבָר אֶיךָ לְעֶבֶד חָטָא מִן־הַ בֵּי בְּאֶשֶׁר יִקְרָא אִישׁ עַל רַעְיוֹהוּ וְרָצוֹנוֹ נִפְשׁ בֶּן הַדָּבָר הַזֶּה:

דברים כב כו



(א) רש"י ד"ה חוץ מאחד ובי' דבבולבס קמיייר: (ב) ד"ה וסיפא ובי' והבי נמי קאמר: (ג) ד"ה ואי לרבה דאמר לז"ה:



בנות שוה. מפרש במס' ע"ז (נד.) דאמי חזרתא (ר"ה טז.).



בנות שוה. תלמים טובים הם: חייית' אופיר תלמים שחורות ולבנות אסורות ובנות שווחמותרות.וקשה לרבה דבהא אפי' רבנן שרי: לרבה רישא ר"ע ובהלכות דבריו וסיפא ד"ה וכלא הלהף וריש' ד"ה לא משכתת לה דרבנן אפרי בכל ענין: לרבא רישא ד"ה. וכלא אמר טולסם בשעת חזרה וסיפא רבנן וכלאמר טולסם בשעת חזרה אזל סיפא ד"ה לא משכתת לה דר"ע שרי בכל ענין: מתני' נדרי אונסבי' הלה הוא או שחלה בנו ובי', דמיעקרא לא היה בדעתו שיחול הגדר אם יעכבת אונס ודברים שגבל כי האי דמוכחי ודיעבי לכל הוי' נדרים: גב' דאתפס' ובורתיה ב"י. מקר כמו חכיתיו ליד ב"ד ע"מ שאם לא יבא לזמן ב"ד שיהיו בטלים ומחל על כל זכות שהיה לו בהם: ובי' תיבא קטלא שאני. דכתיב וספטו העדה והגילו העדה וגו'. קטלא מדי דלמי ממילא ולא מסתבר לעשות על האונס כדלון אזל זה הסתנה ולא פירש בלא עכבת אונס גמר ואמתי בכל ענין: הרי אלו נדרי אונסבי'. אלמא אונס מעכב כל דבר וי"ה סובר והאי בנדר בענין דפיו ולבו שוין ולא היה בדעתו לדורר אם יעכבת אונס אזל במחזון לא אולין בתר מחשבת לבו אי לא אתמי בפירוש בלא עכבת אונס אין אונס מבטל התנאי:

רש"י

בנות שות. בנות שבע: הייתי **אומר** **תלמים** **שחורות** **ולבנות** **אסורין**. דהיינו פלוני ופלוני ובנות שות מותרות דהיינו נמי מין תלמים. והיינו **נדר** שהותר מקצתו ומקצתו אסור דתלמים אסורות ובנות שות מותרות: **ורבי עקיבא** **היא**. כדקמני עד שגא ר' עקיבא ולימד וכו':

ופליגי רבנן עליה. דאמרי הכלכלה

לרבא דאמר דכולי עלמא היכא דאמר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר דכולן מותרין דברי הכל: מרין לה **באומר הייתי אומר כל הכלכלה אסורה ובנות שות מותרות**. היינו דומיא דכוללס אסורין חוץ מאבא דפליגי ור' עקיבא היא ולא רבנן: **נדר מחמשה בני אדם הוסר א' מהם**. כגון דאמר פלוני ופלוני אסורין חוץ מאבא פלוני מותרו כולן: **חוץ מאחד מהם**. דהיינו דומיא דכוללס אסורים חוץ מאבא הוא מותר וכולן אסורין. והכי איכא למשמע מינה דהך סיפא (א) דכוללס קמייירי מדקמתי חוץ משמע דאמר כוללס ומדסיפא קמייירי דכוללס לא פליגי אלא בלזה ולה: **רישא**. דקמתי הותר לאחד מהן הותרו כולן ר' עקיבא היא ולא רבנן דלרבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו: **וסיפא**. דקמתי הוא מותר והן אסורין דברי הכל היא (ב) והכא נמי קאמר רבה דככוללס כולן אסורות דברי הכל (היא): **ואי לרבא**. (ג) אמר לזה ולה דברי הכל מותר ובכוללס פליגי רישא דקמייירי בלזה ולה דברי הכל דהכי נמי אמר דלזה ולה ד"ה מותר וסיפא הוא מותר והן אסורין רבנן היא דרבא לטעמיה דאמר דכוללס פליגי ורבנן אסורים. מ"מ בין לרבא בין לרבה רישא בלזה ולה וסיפא דכוללס: **בתנאי וחלה הוא**. המדיר: **גב' דאפסין וכוותא**. שהציא שטרי וזימיתו לב"ד והיה לרין לחזור לזימיתו: **ואמר**. לב"ד ולבטל דינו אי לא אחינא וכו': **ולנערה** **לא עשה דבר**. משום דאנוסה היא: **וכי חימא קטלא שאני**. דגבי קטלא חס רחמנא עלה כי אניסה אזל בשאר אונסין דליכא חיוב קטלא לא מפטר משום אונס: **והסנן וכו'**. ופטור: **ולרבה**. דאמר אונס הוא ופטור: **מאי שנא מהא דסנן וכו'**. דכי מת בתוך שנים עשר חודש דאע"ג דאנסיה מייתה הוי גט ופטורה מן הייבוס: **אמרי**. משום הכי הוי גט אע"פ שמת בתוך הזמן: **דאי**

דאע"ג דלאו אונס גמור הוא: הכי אלו נדרי אונסין. לפי שלא עלה על דעתו לאסור נכסיו על חזירו אם לא יחלל עמו אלא כשיוכל לבא בלא אונס כלל ולא יבא אצל כל שנאנס קצת כגון שחלה בנו וצרין לשמרו מותר דלאו אדעתא דהכי אדריה: **גב' אם לא אחינא מכאן עד סנאין יומין ליצטען וכוותא**. האי גברא בקש מב"ד שיתנו לו זמן וכדתנן בסנהדרין (דף לא.) שכל ראיות שיש לך להציא אצל מכאן ועד ל' יום וב"ד חששו שמא לא אמר כן אלא להשמט מהן ועשו עמו שיתפס שטר וזימיתו שיש לו על חזירו בידם ואמר להם אם לא באתי מכאן ועד יום פלוני וזימיתי הללו יצטעלו: **וכי חימא קטלא שאני**. כלומר דבמקום קטלא איכא טענת אונס אצל צמידי אחריני לא והסנן נדרי אונסין וכו' הרי אלו נדרי אונסין לפי שלא עלה [על לב] מדיר להדירו אם יארע לו כך הכא נמי גבי מתפסין וזותיה נימא דלא עלה על דעתו דליצטען וזותיה כל היכא דלא מצי למימי. ורב הונא דלא שני ליה מידי משמע דלא חש לפרכיה משום דהתם לא ה"ל למדיר לאתנויי דמאי איכפת ליה אצל הכא כיון דה"ל לאתנויי ולא אתמי איהו דאפסיד אנפשיה: **דלמא שאני הכא דאי** הוי ידע **דמאית מן אלתר גמר ויהיב גיעא**. שהרי לא נתן לה גט אלא משום דלא ניחא ליה דתיפול קמי יבס וכ"ש דאי ידע דמאית גמר ומגרשה כי היכי דלא תיפול קמי יבס: **ו' ודלמא אונסא דמגני' שאני**. כלומר דכיון דשכיח טובא ה"ל לאתנויי. וה"ה דה"מ לשנויי דהכא היינו טעמא משום דלזין אונס בגיטין משום לנזעות ומשום פרוזות כדליתא דפ"ק דכתובות (דף ב:) אלא דלפוס טעמיה דמקשה דס"ל דיש טענת אונס בגיטין משני לה: **ולרצ הונא מדרי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא**. דהאי גברא לא אתפסין וזותיה אלא משום דקמייך אדעתא' דליתי וכל כה"ג אפילו בלא אונס לא קני. אע"ג דרב הונא אמר בב"מ (דף סו.) דאסמכתא קניא קיס ליה להש"ס דהדר ציה רב הונא כדהדר ציה רב נחמן התם דמניומי אהדריה: **שאני הכא דמפסן וכוותיה**. שכיון שיצאו מרשותו והתפסין ביד ב"ד ליכא אסמכתא: **והשליש שטרו**. שנתנו ביד שלישי. רבי יוסי אומר יתן דס"ל אסמכתא קניא רבי יהודה אומר לא יתן דקציירא ל' אסמכתא לא קניא: **שאני הכא דאמר ליצטען וכוותיה**. כלומר שהוא מוחל כל כח וזכות שיש לו בזאתן שטרות

דהלכותיו שהוא סובר דאפי' כה"ג לא אמר נדר שהותר מקצתו הותר כולו אלא כמשנה אצל כמעמיד לא. וכדצריי ו"ל להכריע דאם איתא דמתני' דפותחין כיון דימים טובים מותרים ע"י שאלה אפי' מעמיד הכי הוא כמשנה א"כ כי אמר רבא דהכל מודים דכמשנה כולן מותרים אפלוגמא דב"ש וצ"ה בלחוד קאי ולא

והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי נודר הכלכלה אסורה בנות שוח מותרות עד שבא ר' עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר תלמים שחורות ולבנות אסורות בנות שוח מותרות ור' עקיבא היא ופליגי רבנן לא באומר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר כל הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות מאן תנא להא דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחד הותר לאחד מהם הותרו כולן חוץ מאחד מהן הוא מותר והן אסורין אי לרבה רישא רבי עקיבא וסיפא דברי הכל אי לרבא סיפא רבנן ורישא דברי הכל: **בתנאי'** ^(ב) נדרי אונסין א'הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין: **גב'** ההוא גברא דאתפס זכוותא בבי דינא ואמר אי לא אחינא עד תלתין יומין ליבטלון הני זכוותאי איתנים ולא אתא אמר רב הונא במיל זכוותיה אמר ליה ^(ב) רבא יאנום הוא ^(ג) ואנום רחמנא יפטריה דכתיב י'ולנערה לא תעשה דבר וכי תיבא קטלא שאני והתנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין ^(ג) ולרבא מאי שנא מהא דתנן ^(ב) דה"ז גיטין מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט אמאי והא מינם איתנים אמרי דלמא שאני התם דאי

ארבעה נדרים פרק שלישי נדרים כז.

ר"ן

הלכותיו שהוא סובר דאפי' כה"ג לא אמר נדר שהותר מקצתו הותר כולו אלא כמשנה אצל כמעמיד לא. וכדצריי ו"ל להכריע דאם איתא דמתני' דפותחין כיון דימים טובים מותרים ע"י שאלה אפי' מעמיד הכי הוא כמשנה א"כ כי אמר רבא דהכל מודים דכמשנה כולן מותרים אפלוגמא דב"ש וצ"ה בלחוד קאי ולא אפלוגמא דרבי עקיבא ורבנן דהא אמרינן כמתניתין דפותחין אפילו מעמיד כמשנה הוא ופליגי רבנן ואי הכי מאי קמקשי ליה רבינא לרבא ממתניתין דכלכלה דרבי עקיבא היא ופליגי רבנן לימא ליה אין ה"נ דהא לדידיה ודאי רבנן דפותחין לית להו אפילו כמשנה נדר שהותר מקצתו הותר כולו דאי אית להו כמשנה לגבי מתני' דפותחין הוה להו למשרי אפי' כמעמיד דהא אמר דמעמיד דפותחין כמשנה כמתניתין דתלמים אלא ודאי רבא אפלוגמא דב"ש וצ"ה בלחודא קאי ולא אפלוגמא דפותחין דרבי עקיבא אפילו אמשנה פליג ואי הכי מאי קא מקשה לרבא ר' עקיבא היא ופליגי רבנן לימא ליה אין ה"נ אלא ודאי מתני' דפותחין כמתני' דתלמי' ומש"ה כי קאמר רבא דכמשנה הכל מודים דכולן מותרין אפלוגמא דרבנן ורבי עקיבא נמי קאי ומשום הכי פריך ליה רבינא שפיר כנ"ל: וכתב עוד הרצמ"ן ז"ל דאפי' כמשנה דוקא בנדר שהותר ע"י פתח שדומה קצת לנדרי טעות וכיון שיש טעות בנדר בטל כולו אצל התירווח כחרטה אין כל הנדר יתיר אלא מה שהוא מתחרט בו בלבד. אצל בתוספות כתבו דאפילו יתיר כחרטה כיון דחכם עוקר הגדר מעיקרו מכיון שהותר מקצתו הותר כולו ודאמר הותר מקצתו הותר כולו דווקא בשכללם כולם כגון דאמר כוללס או לזה ולה צו"ו אצל אם אמר לזה לזה הותר אחד מהן הוא מותר וכולן אסורים דכמ"ז קונס לכל אחד

ואחד דמי וכדמוכח בפרק האיש מקדש (קדושין מז.) גבי צו וצו ובפרק שבעת הפקדון (שבעות לת.) גבי שבעה לא לך לא לך. ודוקא בהתרת חכם הוא דאמר נדר שהותר מקצתו הותר כולו לפי שחכם עוקר הגדר מעיקרו אצל בהיתר חכם או נידוי אם החר' או נידה י' בני אדם והותר אחד מהן הוא מותר וכולן אסורים. וכן הדין בהפרת בעל דקו"ל) בעל מינו גיז': **בתנאי' נדרי אונסין הדירו חזירו שיאכל אצלו וכו' או שחלה בנו**. כלומר דאע"ג דלאו אונס גמור הוא: הכי אלו נדרי אונסין. לפי שלא עלה על דעתו לאסור נכסיו על חזירו אם לא יחלל עמו אלא כשיוכל לבא בלא אונס כלל ולא יבא אצל כל שנאנס קצת כגון שחלה בנו וצרין לשמרו מותר דלאו אדעתא דהכי אדריה: **גב' אם לא אחינא מכאן עד סנאין יומין ליצטען וכוותא**. האי גברא בקש מב"ד שיתנו לו זמן וכדתנן בסנהדרין (דף לא.) שכל ראיות שיש לך להציא אצל מכאן ועד ל' יום וב"ד חששו שמא לא אמר כן אלא להשמט מהן ועשו עמו שיתפס שטר וזימיתו שיש לו על חזירו בידם ואמר להם אם לא באתי מכאן ועד יום פלוני וזימיתי הללו יצטעלו: **וכי חימא קטלא שאני**. כלומר דבמקום קטלא איכא טענת אונס אצל צמידי אחריני לא והסנן נדרי אונסין וכו' הרי אלו נדרי אונסין לפי שלא עלה [על לב] מדיר להדירו אם יארע לו כך הכא נמי גבי מתפסין וזותיה נימא דלא עלה על דעתו דליצטען וזותיה כל היכא דלא מצי למימי. ורב הונא דלא שני ליה מידי משמע דלא חש לפרכיה משום דהתם לא ה"ל למדיר לאתנויי דמאי איכפת ליה אצל הכא כיון דה"ל לאתנויי ולא אתמי איהו דאפסיד אנפשיה: **דלמא שאני הכא דאי** הוי ידע **דמאית מן אלתר גמר ויהיב גיעא**. שהרי לא נתן לה גט אלא משום דלא ניחא ליה דתיפול קמי יבס וכ"ש דאי ידע דמאית גמר ומגרשה כי היכי דלא תיפול קמי יבס: **ו' ודלמא אונסא דמגני' שאני**. כלומר דכיון דשכיח טובא ה"ל לאתנויי. וה"ה דה"מ לשנויי דהכא היינו טעמא משום דלזין אונס בגיטין משום לנזעות ומשום פרוזות כדליתא דפ"ק דכתובות (דף ב:) אלא דלפוס טעמיה דמקשה דס"ל דיש טענת אונס בגיטין משני לה: **ולרצ הונא מדרי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא**. דהאי גברא לא אתפסין וזותיה אלא משום דקמייך אדעתא' דליתי וכל כה"ג אפילו בלא אונס לא קני. אע"ג דרב הונא אמר בב"מ (דף סו.) דאסמכתא קניא קיס ליה להש"ס דהדר ציה רב הונא כדהדר ציה רב נחמן התם דמניומי אהדריה: **שאני הכא דמפסן וכוותיה**. שכיון שיצאו מרשותו והתפסין ביד ב"ד ליכא אסמכתא: **והשליש שטרו**. שנתנו ביד שלישי. רבי יוסי אומר יתן דס"ל אסמכתא קניא רבי יהודה אומר לא יתן דקציירא ל' אסמכתא לא קניא: **שאני הכא דאמר ליצטען וכוותיה**. כלומר שהוא מוחל כל כח וזכות שיש לו בזאתן שטרות

דממעטין דממה ליה לגיטין וי"ל דמייירי באונם דלא שכיח כלל ואי' אביעי לאתנויי דמוכות בגיטין פרק מי שחזרו (דף עג.) גבי נפל מן הגג וי"ל דשאני הכא דאמר ליצטען וזותיה אפי' באונם דלא שכיח דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והא הותרה שחיטתו שקר הן שהרי אינו מוחל לו שום דבר אלא מטעם הודאה: ולרבה מ"ש טהא דחנן. ואי' אלפרין לרבה ממס' דגיטין תקשה ליה ממס' נדרים תלמי' דגיטין בלא רבה וי"ל דפשיטא דנדרים שאני דרדאי להקל בהם יותר ככל ד' נדרים דמתני' שהמירו חכמים ומהאי טעמא ניחא דלא קשה ממנתי' נדרים לרב הונא אלא לרבה דמדמי ליה אהדרי מש"ה פריך מאי שנא מהא דמן: ובשעתין דממה ליה לגיטין וי"ל דמייירי באונם דלא שכיח כלל לא אביעי לאתנויי דמוכות בגיטין פרק מי שחזרו (דף עג.) גבי נפל מן הגג וי"ל דשאני הכא דאמר ליצטען וזותיה אפי' באונם דלא שכיח דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והא הותרה שחיטתו שקר הן שהרי אינו מוחל לו שום דבר אלא מטעם הודאה: ולרבה מ"ש טהא דחנן. ואי' אלפרין לרבה ממנתי' נדרים לרב הונא אלא לרבה דמדמי ליה אהדרי מש"ה פריך מאי שנא מהא דמן:

ובשעתין דממה ליה לגיטין וי"ל דמייירי באונם דלא שכיח כלל לא אביעי לאתנויי דמוכות בגיטין פרק מי שחזרו (דף עג.) גבי נפל מן הגג וי"ל דשאני הכא דאמר ליצטען וזותיה אפי' באונם דלא שכיח דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והא הותרה שחיטתו שקר הן שהרי אינו מוחל לו שום דבר אלא מטעם הודאה: ולרבה מ"ש טהא דחנן. ואי' אלפרין לרבה ממנתי' נדרים לרב הונא אלא לרבה דמדמי ליה אהדרי מש"ה פריך מאי שנא מהא דמן:

אור השלם

עין משפט ונר מצוה

לכ א מיי פ"ג מהל' שבעות הל' א ופ"ד מהל' נדרים הל' א סמג לאזין רמא רמב טור ש"ע י"ד סימן רלג סעיף יז: לכ ב מיי פ"ו מהל' סנהדרין הלכה י ופי"א מהל' מביהר הלכה יג יד סמג עשין פב דז טושי"ע ח"מ סי' כא וסימן נה סעי' א וסימן דז סעיף טו:

ג) מיי פ"ה מהל' יסוה"ט הל' ד ופי"א מהל' אסורי' כז: הל' ט טור אה"ע סי' כז: לד ד מיי פ"ט מהל' גירושין הל' י"א סמג עשין ג טושי"ע אה"ע סימן קמח סעיף ג:



לא באובר אילו חייית' יודע שבנות שוח בתוכה חייית' אופיר כל הכלכלה אסורה ובי'. ואי' מ"ש גבי בבל דס"ד דמקשה שאמר הייתי אומר כל הכלכלה ובי' כלכלה ס"ד דמתשגיגין דאמר שחורות וכל חד דהייא לזה ולה וי"ל דגבי בבל תשמע בלל סתמא ולכן תשמע כל הכלכלה אצל גבי כלכלה לא אמר כל הכלכלה אלא כלכלה בלא כל והרי לא נדר מן הכלכלה עלמה שאינה ראויה לאכילה אלא ממה שנתנוהו נדר ולכן ס"ד דאמר הייתי אומר תלמים שחורות וכו' ואי' דגרסי' בגייתא' לא הייתי נודר אלא משאר כלכלה והשתא ניחא דמשאר תשמע קצת שופרש תלמים שחורות ולבנות וכו': אי לרבה רישא ברבי עקיבא ובי'. דנדר א' מתמשה משמע שהיה מונה והולך עד תמשה וייתי דאמר פלוני ופלוני ואחריה קאי שקאמר בסוף הייתי אומר פלוני ופלוני וסיפא דקמתי חוץ מאחד מהם היינו שהותר בלזון זה שאמר בסוף הייתי אומר כוללס חוץ מאחי ולכן קאמר לרביה דהאי רישא כר"ע דוקא ושרי בפלוני ופלוני וסיפא דאמר ככוללס חוץ מאחי מיוקמחא ואפילו דברי הכל דלרבה רישא דברי הכל דקמתי איהו לעיל דהכל מודים בפלוני ופלוני וסיפא רבנן דוקא דאפרי ככוללס ורבי עקיבא שרי והלכן לדידיה רבנן קמתי לה: ובוותיה בבי דינא. שטר זכות: והא אונסם רחמנא פפריה. וה"נ לא הולך להמתות עליו דנדר פשוט הוא: ובי' תיבא קטלא שאני. אצל הכא לעולם הוי פושע ממה שלא התנה להוציא אונס מן הכלל הא מן אלו הן נדרי אונסין ולא אמרינן איבעי לאתנויי הכא נמי לא שנא ואי' בלזין אונס מייירי הא בלזונסא דשכיח איבעי ליה לאתנויי אי נמי אונס דשכיח ולכן שכיח הא נמי איבעי לאתנויי ולא אתמי דמוכות ככתובות גבי גט

לאתנויי דמוכות בגיטין פרק מי שחזרו (דף עג.) גבי נפל מן הגג וי"ל דשאני הכא דאמר ליצטען וזותיה אפי' באונם דלא שכיח דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והא הותרה שחיטתו שקר הן שהרי אינו מוחל לו שום דבר אלא מטעם הודאה: ולרבה מ"ש טהא דחנן. ואי' אלפרין לרבה ממנתי' נדרים לרב הונא אלא לרבה דמדמי ליה אהדרי מש"ה פריך מאי שנא מהא דמן:

אור השלם